

1500772-70.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142297/2021 - DEL.POL.LEME, 18129153 - DEL.POL.LEME, 2791/21/807 - DEL.POL.LEME, 2142297 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN BONATO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500772-70.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500772-70.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2142297/2021 - DEL.POL.LEME, 18129153 - DEL.POL.LEME, 2791/21/807 - DEL.POL.LEME, 2142297 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN BONATO DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

RENAN BONATO DA SILVA foi denunciado porque, no dia 25 de maio de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Gisele d. Lira n.º 1, Centro, neste Município de Leme, guardaria, para fins de tráfico, 09 cápsulas contendo cocaína, pesando, aproximadamente, 10 gramas e 03 cápsulas de cocaína pesando, aproximadamente, 3 gramas, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 79) e apresentou defesa prévia (fls. 84/91).

A denúncia foi recebida (fls. 94) e o réu foi citado (fls. 116).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade, a redução da causa de diminuição da pena, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, em patamar máximo, a imposição de regime aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Defesa requereu a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 16/17 e 21/23), auto de constatação provisória (fls. 18/19) e laudo químico-toxicológico (fls. 81/83).

A autoria é certa.

A testemunha Luís Fernando Coradini, policial civil, disse que realizou campanha em viatura descaracterizada, visualizou duas pessoas sentadas, o réu estava com o cabelo pintado de cor verde, visualizou o réu rumar para perto de uma árvore; acionou apoio, enquanto aguardava, o réu e a pessoa que estava com eles saíram, seguiu o réu, indicou o local no qual o réu estava e retornou para praça, junto a árvore na qual o réu estava, foram encontradas porções de droga. Em busca pessoal, encontrou porções de droga com Paulo – pessoa que estava com Renan; nada foi encontrado com Renan; ambos disseram que estavam na praça para consumir droga. O réu não aparentava estar sob efeito de droga. O réu disse que não localizou ninguém para comprar droga.

A testemunha Letícia Leonor Ribeiro Mendes, policial civil, discorreu que o PC Coradini estava em viatura descaracterizada em conhecido ponto de tráfico, ele observou duas pessoas em atitude suspeita. O PC Coradini solicitou apoio e indicou a pessoa de cabelo de cor verde com quem tinha mexido em algo junto à árvore; deteve o réu, rumou ao local indicado (árvore) e encontrou porções de droga. Em busca pessoal, foram encontradas drogas – 03 pinos – em poder de Paulo.

O réu disse que tem 19 anos, convive em união estável, não tem filhos, estudou até o 3º do ensino médio – incompleto – trabalhava como carpinteiro, auferia rendimentos de R\$ 70,00, ao dia, foi processado por crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/2006, quando adolescente praticou ato análogo ao crime de tráfico de drogas e cumpriu liberdade assistida. Disse que encontrou com Paulo na praça para consumirem cocaína; comprou 09 porções de cocaína e escondeu junto à árvore, saiu com Paulo para comprar bebida e cigarro. Escondeu a droga junto à árvore para não transitar com porções de droga. Fez uso de uma porção de cocaína. Não sabia que Paulo tinha porções de droga. Indagado sobre o argumento de ter comprado 09 porções de cocaína, consumido uma e terem sido encontradas 09 porções de droga, disse que consumiu uma porção pertencente à Paulo.

Nesta toada, analisada a prova amealhada, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; afirmaram que visualizaram o réu sentado na companhia de terceira pessoa (Paulo), observaram o momento no qual ele se levantou e foi até uma árvore, agachou-se, mexeu em algo junto ao chão e saiu de bicicleta. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi localizado em posse do acusado, contudo, no local no qual ele foi visto, foram encontradas nove porções de cocaína. Ainda foram encontradas com Paulo três porções de droga embaladas de forma idêntica às encontradas anteriormente e a quantia de R\$ 8,00. Não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e faltassem a com a verdade em Juízo.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, ademais a dinâmica dos fatos e as circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da

droga - indicam que os entorpecentes pertenciam ao réu e eram destinados ao tráfico. Registro que a defesa não produziu nenhuma prova, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório insculpido do artigo 156 do CPP. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena-base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade, mas, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11343/06. Assim, reduzo a pena em 2/3 e fixo a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de final de semana, medidas que reputo suficientes para ressocializado do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu RENAN BONATO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo). Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de final de semana.

Já determinada a incineração das substâncias apreendidas (fls. 43/44).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Leme, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA